

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1018/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุรพล อารัญญานุก	โจทก์
	นาย สม นึก พ ร ม แสง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 352

โจทก์ร่วมมอบนากแห่งให้จำเลยไปทำนากรูปพรรณ จำเลยนำไปจ้างร้าน ศ. รีดให้เป็นเส้นเล็ก เมื่อจำเลยให้ลูกจ้างไปรับปรากฏว่าเป็นเส้นทองแดงจำเลยนำไปให้โจทก์ร่วมดู และต่อว่าโจทก์ร่วมในวันนั้น ทั้งได้ไปแจ้งความตามคำแนะนำของโจทก์ร่วม ต่อมาจำเลยได้ทำบันทึกยอมใช้เงินแก่โจทก์ร่วมดังนี้พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริตที่จะยกยอกนากของโจทก์ร่วม.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 46,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายสุรพล อารัญญานุก ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 46,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลย นำสืบรับกันว่า นายสุรพล อารัญภานุโจทก์ร่วมรู้จักจำเลยมาก่อนเกิดเหตุ 3-4 ปีแล้ว ได้เคยจ้างจำเลยน่านากแทงไปทำนากรุปพรรณตามที่โจทก์ร่วมสั่งมาหลายครั้งแล้ว โดยในการนี้ จำเลยจะต้องน่านากแทงไปรีดชอยเป็นเส้นเล็กก่อนจึงจะทำเป็นนากรุปพรรณได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2527 เวลาประมาณ 9 นาฬิกาโจทก์ร่วมได้มอบนาแก 2 แท่ง หนัก 499 กรัม ราคา 46,000 บาท ให้จำเลยไปทำนากรุปพรรณตามใบสั่ง เอกสารหมายเลข 3 แต่เป็นนาแกแท่งใหญ่ เครื่องรีดของจำเลยไม่สามารถรีดเป็นเส้นเล็กได้ จำเลยจึงนำไปว่าจ้างร้านศักดิ์เจริญโลหะกิจรีดให้ เมื่อจำเลยให้ลูกจ้างไปรับ ปรากฏว่าเป็นเส้นทองแดง ในวันนั้นเวลา 18 นาฬิกาเศษจำเลยได้นำของดังกล่าวไปให้โจทก์ร่วมดู และต่อว่าโจทก์ร่วมว่าเอาแท่งทองแดงไปให้ทำ โจทก์ร่วมจึงแนะนำให้จำเลยไปแจ้งความเอาโทษแก่เจ้าของโรงรีดซึ่งจำเลยก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือในวันนั้น เวลา 22 นาฬิกาเศษ ตามเอกสารหมายเลข 6 ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2527 โจทก์ร่วมพาจำเลยไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ทำบันทึกข้อตกลงกันตามเอกสารหมายเลข 1 มีใจความข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นและว่าถ้าจำเลยไม่สามารถน่านากมาคืนให้ได้ จำเลยยอมชดใช้ราคานาก 46,000 บาทให้แก่โจทก์ร่วม ดังนี้เห็นว่า เมื่อโจทก์ร่วมมอบนาแก 2 แท่งไปให้จำเลยทำนากรุปพรรณให้ครั้งก่อน ๆ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นเลย ในคราวเกิดเหตุเมื่อจำเลยพบว่า นาแกแท่งที่นำไปให้ร้านศักดิ์เจริญโลหะกิจรีดกลายเป็นทองแดง จำเลยก็รีบนำมาและต่อว่าโจทก์ร่วมในวันเดียวกับที่รับนาแก

แห่งไป ทั้งไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือให้ดำเนินคดีแก่ร้านศักดิ์เจริญโลหะกิจตามคำแนะนำของโจทก์ร่วมในวันนั้นด้วย นอกจากนี้จำเลยในฐานะผู้รับจ้างทำของยังยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.1 อีกว่า ถ้านานากมาคืนให้ไม่ได้ ก็ยอมใช้เงินค่าเสียหายที่รับไปราคา 46,000 บาท ตามที่โจทก์ร่วมกำหนดให้แก่โจทก์ร่วมอีก อันเห็นได้ว่า จำเลยไม่ได้ประโยชน์ในการนี้แต่อย่างใดเลย จากข้อเท็จจริงดังวินิจฉัยมา เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่มีพฤติการณ์บ่งชี้ให้เห็นเจตนาทุจริตอันจะเอาผิดจำเลยตั้งโจทก์ฟ้องได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ